云岩三桥“ 1·16”一般道路交通事故调查报告

云岩区人民政府事故调查组

2026 年 5 月 6 日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司 1
（二）事故发生人员、车辆及道路情况 2
1.死者基本情况 2
2.驾驶人情况 2
3.车辆情况 3
4.道路情况 3
（三）事故发生经过 3
（四）事故造成的人员伤亡情况 4
二、应急处置情况 4
三、事故原因分析 4
（一）直接原因分析 4
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 4
1.死者死亡鉴定情况 4
2.涉事驾驶员鉴定情况 4
3.涉事车辆鉴定情况 4
（三）其他可能因素排除 5
（四）间接原因分析 5
四、有关责任单位存在的主要问题 6
贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司 6
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 6
（一）建议免予责任追究人员 6
（二）对有关企业的处理建议 7
（三）对有关人员的处理建议 7
六、事故主要教训 8
七、事故整改和防范措施 9

云岩三桥“1·16”一般道路交通事故调查报告

2026年1月16日，贵阳市云岩区发生一起巡游出租车与行人相撞的道路交通事故，致横过道路的行人赵某受伤，经云岩区第二人民医院抢救无效死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《云岩区人民政府关于授权云岩区应急管理局对一般事故进行调查处理的批复》之规定，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区交管分局、贵阳市交通运输综合行政执法支队云岩大队等单位组成的云岩三桥“1·16”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查组调查取证、综合分析认定，云岩三桥“1·16”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司法定代表人：张某，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审

批）的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：经营出租汽车业务；汽车租赁服务；旅游项目开发投资；公共交通能源投资。）

贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司持有贵阳市交通委员会颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，黔交运管许可贵阳字520100079764号，证件有效期至2027年08月02日。贵阳市公安交通管理局云岩区分局于2026年2月6日出具了《道路交通事故认定书》，认定驾驶员杨某及死者赵某为同责，死者家属对责任认定有异议，向贵阳市公安交通管理局申请复核，经贵阳市公安交通管理局复核，维持原认定结果。

（二）事故发生人员、车辆及道路情况

1.死者基本情况

赵某，女，XX年X月X日生，居民身份证号：520103XXXXXX，户籍地址：贵州省贵阳市云岩区XXXXXXXXXXXX，现住地址：贵州省贵阳市云岩区XXXXXXXXXXXX。

2.驾驶人情况

驾驶人杨某，男，XX年X月X日生，居民身份证号：522423XXXXXX；户籍地址：贵州省毕节地区黔西县XXXXXXXXX；现住地址：贵州省贵阳市XXXXXXXXXXXXX；准驾车型：C1，驾驶证档案编号：520102XXX；初次领证日期：2014年7月20日，有效期至2026年7月20日；2025年12月04日取得《出租汽车驾驶员从业资格证》，有效期至2028年12

月04日。

3.车辆情况

贵AUL937号小型轿车，所有人：贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司；所有人（公司）地址：贵州省贵阳市南明区解放路26-1号；品牌型号：吉利牌/MR7182L14M；使用性质：出租客运；车辆承包人：钱某，男，XX年X月X日生，身份证号：520121XXXXXX，承包合同期自2024年4月18日起至2026年4月14日止。交通事故强制保险公司：中国人民财产保险股份有限公司贵阳分公司，保险单号：PDZA2025520100001148 27，保险期间：2025年4月15日00时00分起至2026年4月14日24时00分止；第三者责任保险限额：300万元。

4.道路情况

事故地点为贵阳市云岩区中坝路与三桥北路交叉口200米处，该道路为东西走向，东往中坝立交方向，西往三桥北路方向。沥青路面，事故地点有人行横道设施。

（三）事故发生经过

2026年1月16日09时19分许，杨某驾驶贵AUL937号小型轿车经中坝路由中坝立交方向往三桥北路方向行驶，当行驶至贵阳市云岩区中坝路与三桥北路交叉口200米处时，与横过道路的行人赵某发生交通事故，事故致行人赵某受伤。2026年1月16日09时50分许赵某经云岩区第二人民医院抢救无效死亡。

（四）事故造成的人员伤亡情况

本次事故造成赵某1人死亡。

二、应急处置情况

事故发生后，贵阳市公安交通管理局云岩区分局立即启动事故应急预案，辖区勤务民警与事故值班民警立即赶往事故现场进行应急处置和现场勘查，伤者被及时送往云岩区第二人民医院抢救。贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司到医院垫付了5万元救治费用。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

一是赵某横过道路未走人行横道；二是杨某驾驶贵AUL937号小型轿车上道路行驶未确保安全的驾驶行为。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.死者死亡鉴定情况。经贵阳市公安交通管理局交通事故检验鉴定中心对赵某尸体进行检验，赵某符合交通事故导致颅脑损伤、胸腹腔脏器损伤死亡。

2.涉事驾驶员鉴定情况。贵阳市公安交通管理局已排除杨某酒驾、毒驾嫌疑。事故发生前杨某休息良好、情绪稳定，无其他影响驾驶安全的因素。

3.涉事车辆鉴定情况。经贵阳市公安交通管理局云岩区分局委托四川旭日司法鉴定中心对贵AUL937号小型轿车安全技术状况进行检验，贵AUL937号小型轿车安全技术状况符合国家标

准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。



交通事故时间：2026年01月16日09时19分许　　天气：阴　　事故类别：死亡事故

交通事故地点：贵阳市云岩区中华路与三桥北路交叉口200米处

死亡情况：共1人死亡。

一、当事人基本情况

赵某，女，出生日期：[redacted]；汉族，住址：贵州省贵阳市云岩区[redacted]号，户籍地址：贵州省贵阳市云岩区[redacted]，身份证明号码：520103[redacted]，交通方式：步行，联系电话：[redacted]，伤害情况：2026年01月16日死亡。

√杨某，男，出生日期：[redacted]，苗族，住址：贵州省毕节地区黔西县[redacted]，户籍地址：贵州省毕节地区黔西县[redacted]，身份证明号码：522423[redacted]，档案编号：520102[redacted]，初次领证日期：2014年07月20日，有效期止：2026年07月20日，准驾车型：C1，发证机关：贵州省贵阳市公安局交通管理局，交通方式：驾驶小型客车，号牌号码：贵AUL937，联系电话：[redacted]，伤害情况：无。

二、车辆基本情况

贵AUL937号小型轿车，所有人：贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司，住址：贵州省贵阳市南明区解放路20-1号，使用性质：出租客运，品牌型号：吉利牌/MR7182L1KG，车辆识别代号：L6T7854S3JY004961，发动机号：JC600021586，核定载人数：5人，检验有效期止：2026年04月30日，交通事故责任强制保险公司名称：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA2025520100000114827，保险有效期：2025年04月15日00时00分至2026年04月14日24时00分止，机动车商业保险公司名称：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDA620258201000010567G，保险有效期：2025年04月15日00时00分至2026年04月14日24时00分止，第三责任险金额：3000000.00元。

三、道路和交通环境基本情况

事故地点为贵阳市云岩区中华路与三桥北路交叉口200米处，该路为东西走向，东往中环立交方向，西往三桥北路方向，沥青路面，事故地点有人行横道设施。

天气阴，路面干燥，事故发生时段为白天。

道路交通事故发生经过：

2026年01月16日09时19分许，当事人杨[redacted]驾驶贵AUL937号小型轿车经中华路由中环立交方向往三桥北路方向行驶，当行驶至贵阳市云岩区中华路与三桥北路交叉口200米处时，与横过道路的行人赵[redacted]发生交通事故，事故致行人赵[redacted]受伤，2026年01月16日09时50分许赵[redacted]经云岩区第二人民医院抢救无效死亡。

道路交通事故证据：

1、受案登记表：证明事故发生时间、地点。

2、现场勘查笔录、现场图、现场照片：固定、记录了交通事故现场情况。

3、询问笔录。

4、道路监控视频：记录了事故发生的过程。

5、贵AUL937号小型轿车行车记录仪视频。

6、尸体检验：贵阳市公安交通管理局交通事故物证鉴定中心鉴定书，筑公交鉴（病理）字[2026]16号鉴定意见：赵[redacted]符合交通事故导致颅脑损伤、胸腹部损器损伤死亡。

7、车辆鉴定：四川地方机动车检测中心有限公司检验鉴定意见书，机动车检验编号：川地鉴[2026]车鉴字第[redacted]

检验鉴定意见：贵AUL937号小型轿车所检验的安全技术符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

道路交通事故形成原因分析：

当事人杨[redacted]驾驶贵AUL937号小型轿车上道路行驶未确保安全的驾驶行为是造成此次事故发生的同等原因。

当事人赵[redacted]横过道路未走人行横道的行为是造成此次事故的同等原因。

以上事实有现场勘查笔录，现场图，现场照片，询问笔录，行车记录仪视频，监控视频等证据足以认定。

当事人导致交通事故的过错及责任或者意外原因：

当事人杨[redacted]驾驶贵AUL937号小型轿车上道路行驶未确保安全的驾驶行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"之规定。

当事人赵[redacted]横过道路未走人行横道的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条："行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。"之规定。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条："公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。"和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（二）项："因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。"之规定，认定当事人杨[redacted]承担此次事故的同等责任，当事人赵[redacted]承担此次事故同等责任。

交通警察（签名）：[redacted]

道路交通事故

[redacted]日

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除突发灾害因素影响。

（四）间接原因分析

一是杨某未经过贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司招聘、培训、注册的情况下，驾驶贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司的出租车（车牌为贵AUL937）开展运营活动；二是贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司安全生产主体责任、管理制度履行不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司

安全生产主体责任未落实，制定的《出租小汽车驾驶员招聘规定》《出租驾驶员培训学习管理制度》执行不到位，在驾驶员运营过程中的监管排查存在重大漏洞。依据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第十七条，出租汽车经营者应当聘用取得从业资格证的出租汽车驾驶员，并在出租汽车驾驶员办理从业资格注册后再安排上岗之规定。杨某与钱某（贵AUL937车辆承包人）通过私下协商，在未经过贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司招聘、培训、注册的情况下，杨某长期驾驶贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司名下的贵AUL937号出租车开展运营活动（具体时间：2025年12月5日至2026年1月16日）。贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司在日常安全管理工作中，通过查看监控视频方式开展“人车不符”排查，但日常查看监控视频的工作人员对公司出租车承包人、驾驶员等情况并不掌握，“人车不符”隐患排查形同虚设，在杨某驾驶贵AUL937号出租车开展运营的长达1个半月时间内，该安全隐患一直未被查出并及时纠正。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

赵某未走人行横道横过马路，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条[1]之规定，承担同等责任，鉴于其

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条 行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。

在本次事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对有关企业的处理建议

贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度未落实，未及时发现并消除杨某未经招聘、培训、注册驾驶贵AUL937出租车开展营运的安全隐患，对事故发生负有主体责任。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[2]、第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]之规定，建议由云岩区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对有关人员的处理建议

1.杨某

驾驶机动车在道路上行驶时，未确保安全的驾驶行为而发生道路交通事故，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[6]之规定，承担本次事故的同等责任，

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

建议由贵阳市公安交通管理局云岩区分局根据相关法律法规处理。

2.苏某

作为贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司主要负责人，未严格实施本单位安全生产规章制度，未及时消除生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[7]之规定，对本次事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定，建议由云岩区应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）赵某在前方有人行横道的情况下，违法横过道路，将自己置于危险中。反映出赵某交通安全意识淡薄，安全文明习惯不良的问题。

（二）杨某未经过贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司招聘、培训、注册的情况下，驾驶贵AUL937号出租车开展运营活动，并在行驶中未确保安全驾驶。反映出驾驶员杨某法律法规意识淡薄、安全意识缺失等问题。

（三）钱某作为贵AUL937出租车承包驾驶员违规将承包出租车分包给不符合国家相关规定的驾驶员（杨某）上路运营，钱

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

某法规意识的淡薄，反映出贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司日常安全教育和法规培训力度不足。

（四）贵州兴筑凯宾出租汽车有限公司的安全管理工作中，对运营车辆人车不符的行为失察、失管，制定的管理制度不符合本企业风险隐患实际，执行落实存在真空。日常法规培训缺失，法规意识淡薄。

七、事故整改和防范措施

（一）进一步加强出租车安全管理。针对本次事故暴露出的“人车不符”这一安全隐患，交通运输主管部门应综合采取“技术+制度+监管”三位一体的治理措施，通过强制出车前人脸识别验证，利用车载智能终端与动态监控，建立“人车企”一体化监管等，实现从源头防控到过程监管的全链条闭环管理。

（二）进一步强化常态化执法巡查。一是交通运输、公安交管等负有安全生产监管职责的部门应开展高频次路检路查。在重点区域设立检查点，严查“人车不符”、无证运营、不打表、拒载等违法行为。**二是**推进跨区域、跨部门联合执法。交通运输、公安、市场监管等部门协同作战，打击非法改装、伪造证件、“黑车”营运等乱象，形成高压震慑态势。

（三）进一步加大隐患排查整治力度。交通运输、公安交管等部门要进一步健全道路隐患排查治理机制，定期组织对辖区事故多发路段的安全状况进行综合分析。对治理后仍存在隐患，事

故多发的路段，要及时采取措施进行整治，切实提高道路的安全通行水平。

（四）进一步加大交通安全宣传教育警示力度。加强对交通安全参与者的安全警示教育力度，强化交通安全宣传教育，广泛开展交通安全宣传活动，加强事故典型案例警示教育，充分利用手机短信平台、微博、微信、广播等渠道宣传交通违法和交通事故案例，提高执法震慑和惩戒效果，引导交通参与者进一步认识交通陋习的危害，提升文明交通意识，从源头上消除事故隐患。